ADDENDUM AU DOSSIER

STÉPHANE ERARD c/ QWANT SAS & ÉRIC LÉANDRI

Hiatus BPI/CDC, situation financière critique et mobile de la fraude

Document établi le 28 février 2026

1. La pièce : article de La Lettre A du 9 mars 2017

L'article reproduit ci-dessous est paru dans La Lettre A (« La Lettre de tous les pouvoirs », Indigo Publications), rubrique Stratégies d'entreprises, daté du 9 mars 2017. Son titre est : « Qwant : hiatus entre la Caisse des dépôts et Bpifrance ».

LA LETTRE A.fr

LA LETTRE DE TOUS LES POUVOIRS

STRATÉGIES D'ENTREPRISES

Votre compte

Votre abonnement
Pas d'abonnement

Recréditer

STRATÉGIES D'ENTREPRISES

La Lettre A du 09/03/2017

Qwant : hiatus entre la Caisse des dépôts et Bpifrance

Les 15 millions d'euros que la **Caisse des dépôts et consignations** (CDC) vient d'injecter dans le moteur de recherche franco-allemand **Qwant**, fondé par **Jean-Manuel Rozan** et **Eric Léandri**, en partenariat avec le groupe de médias **Axel Springer**, font grincer des dents en interne. Peu avant, **Bpifrance** s'était refusé à financer l'opération. Parmi les raisons expliquant ce scepticisme autour de ce versement : les interrogations sur la nature des liens unissant Qwant au moteur de recherche de **Microsoft, Bing**. La CDC, qui dément tout accord technologique entre le programme européen et l'éditeur américain, reconnaît seulement l'existence d'un partenariat commercial entre Qwant et Microsoft. L'établissement estime que cet investissement est conforme à ses principes d'intervention, visant à promouvoir des activités en relation avec la souveraineté numérique. A noter : Qwant utilise des serveurs chinois **Huawei**.

© Copyright Indigo Publications

Capture écran — La Lettre A, 09/03/2017, © Indigo Publications

L'article révèle que la CDC a injecté 15 millions d'euros dans Qwant début 2017, tandis que Bpifrance avait préalablement refusé de financer l'opération en raison de doutes sur « la nature des liens unissant Qwant au moteur de recherche de Microsoft, Bing ». La CDC démentait tout « accord technologique » et ne reconnaissait qu'un « partenariat commercial ». L'article note aussi que Qwant utilisait des serveurs chinois Huawei.

2. La situation financière de Qwant fin 2016 : l'urgence vitale

Le rapport Diane (BvD, base de données financières, extrait le 19/10/2018, comptes sociaux au 31/12/2016) révèle la situation financière catastrophique de Qwant au moment où la CDC devait investir :

INDICATEUR	31/12/2016	31/12/2015
Disponibilités nettes (trésorerie)	**767 €**	16 374 €

Chiffre d'affaires	509 788 €	101 750 €
Résultat net (perte)	-3 743 953 €	-4 057 038 €
Fonds propres	306 167 €	3 448 004 €
Taux d'endettement	**2 652 %**	67 %
Dettes totales	10 114 511 €	3 852 249 €
Rentabilité nette	-567 %	-1 132 %
Capacité d'autofinancement	-2 155 949 €	-2 190 204 €
Effectif moyen	48	38

Source : Diane (BvD), comptes sociaux Qwant SAS, SIREN 532 867 256

FAIT DÉTERMINANT

Au 31 décembre 2016, Qwant ne disposait que de **767 euros** de trésorerie disponible, pour 48 salariés, 10,1 millions d'euros de dettes et une perte annuelle de 3,7 millions d'euros. Sans l'entrée de la CDC au capital, la société était en cessation de paiements imminente. L'investissement de 15 millions d'euros n'était pas un développement : c'était une question de survie.

3. Ce que ces pièces explicitent ensemble

3.1. Le mobile de la falsification de l'audit CDC/Cardiweb

La combinaison des deux pièces établit un mobile irréfutable. Bpifrance avait refusé de financer Qwant en raison de la dépendance à Bing. Qwant savait donc que si la CDC découvrait la même réalité, l'investissement serait compromis. Or, avec 767 € en caisse et 10 millions de dettes, l'entreprise n'avait **aucune alternative**. La création de la branche « demo » pour masquer les appels à Bing lors de l'audit du 31 mai 2016 n'était pas un choix opportuniste : c'était un acte désespéré de survie financière, constitutif d'escroquerie aux subventions publiques.

3.2. Le mobile du licenciement et du silence imposé

Dans ce contexte, chaque tweet de Stéphane Erard mettant en cause les pratiques de Qwant constituait une menace existentielle pour l'entreprise. Si l'alerte d'Erard avait été prise au sérieux par la CDC ou le public avant la finalisation de l'investissement, Qwant aurait fait faillite — comme Bpifrance l'avait anticipé. **Le licenciement d'Erard n'était pas une sanction disciplinaire : c'était un acte de protection du financement public.**

PIÈCE CLÉ — SMS de Jean-Charles Chemin (mars 2017)

Après l'entrée de la CDC au capital début 2017, Jean-Charles Chemin a envoyé un SMS à Stéphane Erard en mars 2017 lui indiquant que « ça ne sert à rien » de « diffamer » Qwant, car les jeux étaient faits.

Ce message est révélateur à double titre. D'une part, il confirme que la direction considérait les tweets d'Erard comme une menace pour le financement CDC (et non comme un simple problème disciplinaire). D'autre part, il établit que la direction savait que l'investissement était désormais sécurisé et que la révélation des faits ne pouvait plus empêcher l'arrivée des fonds. Le ton cynique du message trahit la conscience du caractère frauduleux de l'opération.

3.3. La chaîne causale complète de l'escroquerie

Les pièces assemblées établissent la chronologie suivante :

1.	Juin 2016 — JC Chemin transmet les exigences d'audit Cardiweb à l'équipe technique (17 juin). Vignaux demande s'il faut « préparer l'API sur une branche à part » (20 juin). Cassar crée la branche « demo » : « j'ai retiré le code d'appel a Bing et remplacé par un call fake. Comme demandé ce code est juste un fake. »
2.	Durant juin 2016 — L'audit CDC/Cardiweb se déroule sur le code falsifié. La branche demo est mergée dans develop le 29 juin, taguée en production (v1.19.0) le 30 juin.
3.	Juillet 2016 — Production de 125 tags contenant le code falsifié (branche demo mergée, 29 juin ; v1.19.0 produite 30 juin). Bing masqué en production.
4.	31 décembre 2016 — Qwant n'a que 767 € de trésorerie, 10,1M€ de dettes, -3,7M€ de perte. Cessation de paiements imminente (Rapport Diane).
5.	Début 2017 — Bpifrance refuse de financer Qwant en raison des doutes sur Bing (La Lettre A, 09/03/2017).
6.	Janvier 2017 — La CDC investit 15M€ (20 % du capital) sur la base de l'audit falsifié.
7.	Mars 2017 — SMS de Chemin à Erard : « ça ne sert à rien » de « diffamer » Qwant. Les jeux sont faits. L'argent est entré.
8.	15 mai 2017 — Erard est licencié. Le motif vise expressément ses tweets dénonçant les pratiques de Qwant.
9.	Février 2025 — La CNIL confirme l'intégralité des faits dénoncés par Erard. Les données étaient pseudonymes, pas anonymes.

3.4. L'escroquerie aux subventions publiques (art. 313-1 CP)

L'escroquerie suppose l'emploi de manœuvres frauduleuses ayant déterminé la remise de fonds. En l'espèce : la manœuvre est la création d'une branche de code « demo » pour masquer Bing à l'auditeur mandanté par la CDC ; le résultat est l'investissement de 15 millions d'euros de fonds publics ; le mobile est la survie immédiate de l'entreprise (767 € en caisse) ; et le refus préalable de Bpifrance démontre que la découverte de Bing aurait empêché l'investissement. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont réunis.

3.5. Le statut de lanceur d'alerte

Les données financières confirment que l'alerte d'Erard portait sur un enjeu d'intérêt public majeur : non seulement la protection des données de millions d'utilisateurs, mais également la protection de 15 millions d'euros de fonds publics investis sur la base d'un audit falsifié, dans une entreprise en situation de quasi-faillite. La « souveraineté numérique » invoquée par la CDC pour justifier l'investissement était une fiction : 100 % des résultats venaient de Bing (américain) et les serveurs étaient Huawei (chinois).

4. Utilisation dans les procédures

PROCÉDURE	APPORT DE CES PIÈCES
Voie 1 Prud'hommes	Renforce la qualité de lanceur d'alerte : l'alerte portait sur 15M€ de fonds publics investis dans une entreprise à 767€ de trésorerie. Le licenciement visait à protéger le financement, pas la discipline. Le SMS de Chemin prouve le lien.
Voie 2 Délictuelle	Mobile de la fraude : Bpifrance a refusé pour les mêmes raisons que

	Qwant dissimulait. 767€ en caisse = nécessité vitale de frauder l'audit. SMS Chemin = conscience du caractère frauduleux après sécurisation des fonds.
Voie 3 Avocate	Aggrave la perte de chance : l'article La Lettre A était public dès 2017 et les données Diane accessibles. L'avocate aurait pu les produire pour démontrer l'enjeu d'intérêt public.
Plainte pénale art. 313-1 CP	Pièce maîtresse : refus BPI + 767€ + audit falsifié + 15M€ obtenus = éléments constitutifs de l'escroquerie aux subventions publiques réunis.
Défenseur des droits	Fonds publics, quasi-faillite masquée, souveraineté fictive, SMS de représailles : intérêt public de l'alerte indéniable.

CONCLUSION

Fin 2016, Qwant disposait de 767 € en trésorerie et d'un taux d'endettement de 2 652 %. Bpifrance avait refusé de financer l'entreprise à cause de ses liens avec Bing. La direction a falsifié un audit technique pour obtenir 15 millions d'euros de la Caisse des dépôts. En mars 2017, le CTO a envoyé un SMS à Erard confirmant que « les jeux étaient faits ». Deux mois plus tard, Erard était licencié pour avoir dénoncé ces faits. Huit ans plus tard, la CNIL lui a donné raison.

Ces pièces établissent conjointement le mobile, les moyens et le résultat de la fraude, ainsi que le lien direct entre l'alerte et le licenciement. La lettre Englebert (cabinet Cédric O → DINUM, juin 2019) démontre en outre que l'État a été formellement alerté et a pris l'alerte au sérieux.

5. La lettre Englebert : l'État savait

Le 12 juin 2019, Philippe Englebert, Conseiller entreprises et écosystèmes au cabinet de Cédric O, Secrétaire d'État chargé du Numérique, a adressé un email à Côme Berbain (DINUM/modernisation.gouv.fr) contenant le message suivant :

> *« Hello Côme, Je souhaitais te mettre en relation avec M. Erard, ancien employé de Qwant, qui m'a sollicité sur Twitter au sujet de Qwant. En contexte, M. Erard est en procès avec Qwant (résumé de situation ci-dessous). Il affirme que Qwant (en tous cas en 2016) passe en fait par Bing. Il m'a joint le code en PJ. Il serait utile que vous puissiez discuter avant l'audit de Qwant. Il est important que Qwant ne soit pas au courant de ces échanges. »*
>
> **— Philippe ENGLEBERT, Conseiller au cabinet de Cédric O, 12 juin 2019**

La pièce jointe de cet email était un fichier PDF contenant le code source de Qwant (search_ads.php / search_web.php) démontrant les appels à Bing.

5.1. Ce que cette pièce établit

1) L'État a été formellement alerté. Un conseiller du cabinet du Secrétaire d'État au Numérique a personnellement transmis l'alerte d'Erard à la DINUM, avec le code source en pièce jointe. Ce n'est pas un signalement anonyme ou informel : c'est une transmission officielle au sein de l'appareil d'État.

2) L'audit DINUM était préparé en connaissance de cause. Englebert écrit expressément « Il serait utile que vous puissiez discuter avant l'audit de Qwant ». La DINUM savait donc, avant même de lancer son audit, que Qwant utilisait Bing. L'audit de 2019 n'était pas une découverte fortuite : il était précédé d'un signalement précis et documenté.

3) La confidentialité demandée confirme la gravité. « Il est important que Qwant ne soit pas au courant de ces échanges » — cette instruction d'un conseiller ministériel démontre que le cabinet prenait l'alerte au sérieux et craignait que Qwant ne détruise les preuves ou n'adapte son comportement avant l'audit.

4) Le code source était en possession de l'État. Le fichier PDF « search_ads.php / search_web.php » (6 Mo) joint à l'email contenait le code source démontrant les appels à l'API Bing. L'État disposait donc de la preuve technique dès juin 2019, trois ans avant l'audit DINUM de 2019-2020.

5.2. Intégration dans la chaîne causale (complète la section 3.3)

La lettre Englebert s'insère entre les étapes 8 et 9 de la chronologie établie en section 3.3 :

> **8 bis.** Juin 2019 — Le cabinet de Cédric O transmet formellement l'alerte d'Erard à la DINUM, avec le code source en PJ. Instruction : « Qwant ne doit pas être au courant ».
>
> **8 ter.** 2019-2020 — La DINUM réalise son audit. Le rapport (jamais publié) confirme la dépendance à Bing. Les informations d'Erard étaient exactes.

5.3. Apport supplémentaire dans les procédures

Procédure	Apport de la lettre Englebert
Lanceur d'alerte	Preuve que l'alerte a été relayée au plus haut niveau de l'État. Le cabinet du Secrétaire d'État a jugé l'alerte suffisamment crédible pour la transmettre à la DINUM avec le code source.
Plainte pénale	Démontre que l'État disposait de la preuve technique (code source) dès juin 2019 et a confirmé via l'audit DINUM. Renforce l'élément matériel de l'escroquerie : les manoœuvres ont trompé y compris les services de l'État pendant 3 ans (2016-2019).
Action avocate	L'avocate Poinat disposait de cet échange et aurait dû l'exploiter pour établir l'intérêt public de l'alerte et la caution étatique. Son inaction aggrave la perte de chance.
Défenseur des droits	L'alerte a été prise au sérieux par le cabinet ministériel lui-même. Le caractère d'intérêt général de l'alerte est indiscutable : un conseiller du Secrétaire d'État l'a jugée suffisamment grave pour la faire remonter à la DINUM.

Pièces jointes à cet addendum

Pièce A — Article de La Lettre A du 09/03/2017 : « Qwant : hiatus entre la Caisse des dépôts et Bpifrance » (capture intégrée ci-dessus)

Pièce B — Rapport Diane (BvD) — Qwant SAS, SIREN 532 867 256, comptes sociaux au 31/12/2016 (7 pages)

Pièce C — SMS de Jean-Charles Chemin à Stéphane Erard (mars 2017) — « ça ne sert à rien » de « diffamer » Qwant

Pièce D — Email de Philippe Englebert (cabinet Cédric O, Secrétaire d'État au Numérique) à Côme Berbain (DINUM), 12 juin 2019 — transmission de l'alerte Erard avec code source en PJ, instruction de confidentialité vis-à-vis de Qwant (Gmail ID : 16b4c208e117f49f)

Pièce E — Emails internes Qwant « Audit de code », 17-20 juin 2016 : chaîne d'emails établissant l'ordre de falsification (JC Chemin → Vignaux → Cassar), avec les mots « fake » et « comme demandé » (captures Thunderbird cardiweb_1 à cardiweb_5)

Pièce F — Extraction git du dépôt API-API-TAG-PACKAGER : branche « demo », diff search_web.php, 125 tags de production contenant le code falsifié

Document établi à partir des pièces du dossier — Février 2026